LIC. PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CORREDOR PÚBLICO No. 1 PLAZA DE NUEVO LEÓN

---------- **PÓLIZA NÚMERO 5,346 (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS)** ----------

---

--- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a los 13 (trece) días del mes de Octubre del año 2021 (dos mil veintiuno), Yo, Licenciado **PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS**, Corredor Público Número 1 (uno) en ejercicio en la Plaza del Estado de Nuevo León, con las facultades que me confieren los Artículos 6º (sexto) fracción VI (sexta) de la Ley Federal de Correduría Pública, Artículos 6º (sexto), 53 (cincuenta y tres) fracción V (quinta) y 54 (cincuenta y cuatro) de su Reglamento, con relación a los Artículos 4º (cuarto), 5º (quinto) y 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 82 (ochenta y dos) del Código de Comercio, HAGO CONSTAR y DOY FE: Que ante mí comparece el señor **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA**, en su calidad de Delegado Especial de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la sociedad mercantil denominada **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, quién ocurre ante el suscrito Corredor Público a fin de FORMALIZAR y en este acto FORMALIZA los acuerdos tomados mediante el Acta de **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 11 (ONCE) DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO),** conforme a los siguientes Antecedentes y Cláusulas:----------

---

---------- **A N T E C E D E N T E S** ----------

--- **ÚNICO.** Manifiesta el señor **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA**, en su calidad de Delegado Especial de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que dicha Asamblea se reunió en fecha 11 (once) de Octubre de 2021 (dos mil veintiuno) a las 9:00 (nueve) horas, para cuyo efecto me exhibe el Acta que se levantó, y misma que Yo, el suscrito Corredor Público, doy fe tener a la vista y de la cual agrego copia cotejada al expediente que bajo el mismo número de esta Póliza formo en el archivo de la Correduría a mi cargo, Acta cuya redacción transcribo a continuación: ----------

---

---------- **EXERTUS CONSULTING, S.A. DE C.V.** ----------

---------- **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** ----------

---

---------- 11 de Octubre de 2021 ----------

--- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de **EXERTUS CONSULTING, S.A. DE C.V.** (la "Sociedad"), siendo las 9:00 (nueve) horas del día 11 de Octubre de 2021, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se reunieron en las oficinas de la Sociedad las personas que constan en la Lista de Asistencia que por separado se levantó

y cuyo original se agrega al expediente de esta Acta, para que se tenga como parte integrante del mismo.

--- De conformidad con lo establecido en el artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales, asumió el cargo de Presidente de la Asamblea el Administrador Único de la Sociedad, el señor RICARDO MARTÍNEZ NEIRA, y asumió el cargo de Secretario de la Asamblea el señor CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, y quien a su vez fungió como Escrutador de la Asamblea, a quien el Presidente recomendó que proceda a levantar la correspondiente Lista de Asistencia, aceptando posteriormente el cargo que se le asigna y en el desempeño de su cometido procedió y dio lectura a la siguiente constancia:

--- *"El suscrito designado Escrutador, hago constar haber verificado y comprobado que se encuentra representado en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EXERTUS CONSULTING, S.A. DE C.V. (la "Sociedad") el 100% (cien por ciento) de su capital social, integrado por acciones Serie "A" y Serie "B" en que se encuentra dividido, el cual se distribuye de la siguiente forma:*

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	IMPORTE	PORCENTAJE EN EL CAPITAL SOCIAL	FIRMA
RICARDO MARTÍNEZ NEIRA RFC: MANR741206BI9	60	486	$327,600.00	65%	*(Rúbrica)*
CARLOS DAVID NUÑEZ HARO RFC: NUHC811224QI1	30	264	$176,400.00	35%	*(Rúbrica)*
TOTAL:	**90**	**750**	**$504,000.00**	**100%**	----------

--- *Además, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con los registros de la Sociedad las claves del Registro Federal de Contribuyente de cada uno de los Accionistas son las que arriba se indican, es decir: MANR741206BI9 y NUHC811224QI1, respectivamente. En Monterrey, Nuevo León, a 11 de Octubre de 2021. CARLOS DAVID NUÑEZ HARO.- ESCRUTADOR.- FIRMADO."*

--- En virtud que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada esta Asamblea y con plena facultad para resolver sobre los asuntos que la motivan.

--- Acto seguido, el Presidente procedió a la lectura del Orden del Día, el cual fue como sigue:

ORDEN DEL DÍA:

I. Confirmación de la actual tenencia accionaria representativa del capital social.

II. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de la aportación de fondos a la Sociedad aplicados a la cuenta para futuros aumentos de capital social.

III. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos tomados por la Asamblea.

Acto seguido, se pasó a la consideración y resolución de tales asuntos como sigue:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, expuso como antecedente a los presentes, que en fecha 8 de Octubre de 2021 se celebró un Contrato de Compraventa de Acciones de la Sociedad, mediante el cual el señor RICARDO MARTÍNEZ NEIRA, transmitió mediante compraventa a favor del señor CARLOS DAVID NÚÑEZ HARO, 252 (doscientas cincuenta y dos) acciones comunes, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, totalmente suscritas y pagadas de la Serie "B", representativas de una porción de la parte variable del capital de la Sociedad, y asimismo recibió endosado en propiedad el Título Definitivo de Acciones identificado con el número 2-B, respectivamente, que representa dichas acciones transmitidas.

Posteriormente, el Secretario manifestó a los presentes que, en virtud de las transmisiones de acciones antes mencionadas y perfeccionadas en aquellas fechas, la actual participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, queda integrada de la siguiente manera:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	IMPORTE	Porcentaje del Capital Social
RICARDO MARTÍNEZ NEIRA RFC: MANR741206BI9	60	486	$327,600.00	65%
CARLOS DAVID NUÑEZ HARO RFC: NUHC811224QI1	30	264	$176,400.00	35%
TOTAL:	**90**	**750**	**$504,000.00**	**100%**

--- Después de discutirlo ampliamente, y tras una moción hecha y secundada, los accionistas por unanimidad de votos a favor tomaron las siguientes ----------

RESOLUCIONES: ----------

--- **1. Se confirma que, en virtud de las transmisiones de acciones antes mencionadas y perfeccionadas con anterioridad a esta Asamblea, la actual participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, queda integrada de la siguiente manera:** ----------

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	IMPORTE	Porcentaje del Capital Social
RICARDO MARTÍNEZ NEIRA RFC: MANR741206BI9	60	486	$327,600.00	65%
CARLOS DAVID NUÑEZ HARO RFC: NUHC811224QI1	30	264	$176,400.00	35%
TOTAL:	**90**	**750**	**$504,000.00**	**100%**

--- **2. Se solicita que la persona encargada de llevar los Libros Sociales confirme que se hayan elaborado, y en caso contrario, confirme que se elaboren dichos Libros Sociales, incluyendo las anotaciones correspondientes de acuerdo con lo resuelto por esta Asamblea, se emitan y/o cancelen los Títulos de Acciones correspondientes a las transmisiones y a la actual participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, y lleve las demás acciones necesarias para documentar adecuadamente lo resuelto por esta Asamblea.** ----------

--- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: ----------

--- Con relación al Segundo punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que en virtud de las operaciones comerciales de la Sociedad y por así considerarlo conveniente, se propone a los accionistas confirmar y documentar las aportaciones realizadas previamente a la Sociedad por el accionista CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, las cuales ascienden a $2,604,601.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ----------

--- Dicha cantidad se sugiere se aplique al saldo de la cuenta para futuros aumentos de capital de la Sociedad que corresponden al accionista CARLOS DAVID NUÑEZ HARO. ----------

---

--- Después de analizarlo detenidamente los accionistas, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes: ----------

---

---------- **R E S O L U C I O N E S**: ----------

--- **3. Se resuelve y aprueba confirmar las aportaciones realizadas previamente a la Sociedad por parte del accionista CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, por un monto total de $2,604,601.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).** ----------

---

--- **4. Se resuelve y aprueba que las referidas aportaciones realizadas previamente a la Sociedad por parte del accionista CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, por un monto total de $2,604,601.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) se apliquen a la cuenta para futuros aumentos de capital de la Sociedad, en la partida que le corresponde a dicho accionista, CARLOS DAVID NUÑEZ HARO.** ----------

---

--- **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: ----------

--- En desahogo del Tercer y último punto del Orden del Día, el Presidente sugirió a la Asamblea designar a los señores RICARDO MARTÍNEZ NEIRA y CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, como Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de los acuerdos votados por esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización. ----------

---

--- Después de una moción debidamente hecha y secundada, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad por unanimidad de votos tomó la siguiente: ----------

---

----------**R E S O L U C I Ó N**: ----------

--- **5. Se resuelve designar a los señores RICARDO MARTÍNEZ NEIRA y CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, como Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de**

los acuerdos votados por esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización.----------

--- Se hace constar que a partir de la instalación y hasta antes de la suspensión de la Asamblea, para la redacción del acta, estuvo presente o representado el quórum necesario establecido por los Estatutos de la Sociedad para la celebración de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.----------

--- Se suspendió la Sesión para la preparación de la presente Acta, reanudándose posteriormente para dar lectura a la misma, firmando la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como el Escrutador.----------

--- Con todo lo cual se tuvo por desahogado el Orden del Día, siendo las 10:00 (diez) horas del día 11 de Octubre de 2021, el Presidente agradeció a los presentes por su asistencia, participación y acuerdos votados.----------

--- **PRESIDENTE.- RICARDO MARTÍNEZ NEIRA.- Firma.** ----------

--- **SECRETARIO.- CARLOS DAVID NUÑEZ HARO.- Firma.** ----------

--- **ESCRUTADOR.- CARLOS DAVID NUÑEZ HARO.- Firma.** ----------

---

---------- ***(FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN)*** ----------

----------**CLÁUSULAS** ----------

--- PRIMERA. Queda FORMALIZADA para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada a las 9:00 (nueve) horas del día 11 (once) de Octubre de 2021 (dos mil veintiuno), que ha quedado transcrita en el capítulo de Antecedentes de este instrumento.----------

---

--- SEGUNDA. Manifiesta el compareciente que las firmas que aparecen en el acta original que me presenta, cuyo texto ha sido transcrito en este instrumento, fueron puestas por las respectivas personas que ahí se mencionan y en el carácter ahí establecido.----------

---

--- **TERCERA**.- Manifiesta además, el compareciente, que los actuales accionistas de la Sociedad son quienes allí se mencionan, con la respectiva participación en el capital social que ahí se indica.----------

---

---------- **CARÁCTER CON QUE COMPARECE** ----------

--- El señor **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA** acredita el carácter con que comparece en representación y como Delegado Especial de la sociedad **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que ha quedado debidamente formalizada mediante el presente instrumento, manifestando que a la fecha del presente instrumento las facultades y capacidades con las que comparece no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, y que tanto él como su representada cuentan con la capacidad legal suficiente para la celebración de este acto. --------

---

---------- **LEGAL EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA** ----------

--- El señor **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA** acredita la legal existencia y subsistencia de **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, con los documentos que menciono a continuación, los cuales tuve a la vista para su relación en este instrumento, y posteriormente devolví al compareciente: ----------

---

--- A. Constitución: Escritura Pública número 2,461 (dos mil cuatrocientos sesenta y uno) de fecha 9 (nueve) de Enero de 2004 (dos mil cuatro) otorgada ante la fe del Licenciado Manuel José Peña Doria, Titular de la Notaría Publica número 7 (siete), con ejercicio en el Tercer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 87466*1 (ocho, siete, cuatro, seis, seis, asterisco, uno), de fecha 29 (veintinueve) de Enero de 2004 (dos mil cuatro), mediante la cual se constituyó la sociedad mercantil denominada EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y de la cual se transcribe en lo conducente lo siguiente:----------

"... ESTATUTOS.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD.- PRIMERO.- La sociedad se denominará EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo en la práctica de sus negocios usar las siglas S.A. DE C.V. SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: a).- Brindar servicios de consultoría tendientes a generar mejores resultados de negocio a través de la implementación de mejores prácticas en procesos de abastecimiento, distribución, comerciales, tecnológicos, computacionales, administrativos y financieros, así como el cambio de cultura organizacional. b).- La prestación de servicios de capacitación en general, dar y recibir toda clase de asesoría e investigación en los temas de abastecimiento, distribución, comerciales, tecnológicos, computacionales, administrativos y financieros y demás

relacionadas con su objeto principal. c).- Dar y prestar toda clase de servicios profesionales de contabilidad, auditoría y asesorías relacionadas con los programas y proyectos de apoyo a las actividades empresariales, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consultorías, dictaminación de estados financieros, auditorías, operaciones, trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tesorería General del Estado y ante todas las oficinas o dependencias federales, estatales y municipales que se requiera. d).- La prestación y contratación de servicios técnicos, computacionales, consultivos de asesoría y administrativos, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines. e).- Actuar como consultores y consejeros respecto de negocios así como otros asuntos y en relación, asimismo, con la reunión, análisis, investigación, revisión, evaluación, dictamen, resumen, previsión, publicación, distribución y de cualquier otra forma, la obtención y disposición de hechos, datos, tendencias, asesorías, recomendaciones, conclusiones e informaciones de todo tipo con carácter de agente, consultor o bajo cualquier otro que legalmente pueda desempeñar. f).- La prestación y contratación de toda clase de servicios de dirección, gerencia y operación de empresas, incluyendo los aspectos jurídicos, técnicos, contables, financieros, administrativos, fiscales, de ingeniería, planeación, informática, mercadotecnia, promoción, comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, compraventa, proyectos y planeación financiera, capacitación y adiestramiento de personal y, en general, la prestación de servicios de asistencia técnica a empresas y/o particulares, cualquiera que sea la forma en que esta se preste. g).- Dar y recibir toda clase de conferencias. h).- Arrendar y representar todo tipo de productos y servicios compatibles con los fines sociales ya sea en forma directa o a través de alianzas o asociaciones con otras personas físicas o morales. i).- Adquirir, poseer, usufructuar, arrendar, transmitir, gravar, disponer, remover, administrar y vender toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la realización de sus fines sociales. j).- Establecer, adquirir, poseer, arrendar, usufructuar, operar y administrar establecimientos, oficinas, instalaciones y equipo que se considere conveniente, adecuado o práctico para la realización de los objetos mencionados. k).- Establecer sucursales y representantes. l).- Dar o tomar dinero en préstamo y otorgar toda clase de garantías que fueren necesarias. m).- Emitir y negociar, en general, con toda clase de títulos de crédito necesarios para la realización de los fines sociales. n).- Llevar a cabo todos los actos y celebrar toda clase de contratos civiles, laborales u otros permitidos por la Ley y que se relacionen con los objetos arriba mencionados. o).- La sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos civiles a que pueda dedicarse legítimamente, en los términos de la Ley, una sociedad civil mexicana. TERCERO.- La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, que comenzarán a contarse desde la fecha de esta escritura. CUARTO.- El domicilio social estará en la ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, que no se entenderá cambiado por el establecimiento de agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana; sin embargo, podrá señalarse domicilio distinto en los contratos que celebre, cuando así convenga a los intereses de la sociedad. QUINTO.- La nacionalidad de la sociedad es mexicana y conforme al permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se conviene expresamente que: "Ninguna persona

LIC. PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORREDOR PÚBLICO No. 1 PLAZA DE NUEVO LEÓN

extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, algunas de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier circunstancia llegara a adquirir una participación social, contraviniendo así a lo establecido en la presente cláusula, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por lo tanto cancelada, y sin ningún valor la participación social de que se trate, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual a la de la participación cancelada". Los extranjeros que contraviniendo esta disposición, tuvieren alguna participación en la sociedad, solo tendrán derecho a reclamar los daños y perjuicios que los socios les hubieran causado. CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTO.- El Capital Social es variable con un MÍNIMO FIJO de $ 54,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dividido en 90 (NOVENTA) acciones comunes, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una y MAXIMO ILIMITADO. La sociedad deberá llevar el registro de acciones a que se refiere el artículo 128 ciento veintiocho de La Ley General de Sociedades Mercantiles... CAPITULO CUARTO. ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA... VIGÉSIMO SEGUNDO:- El Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, tendrá ante toda clase de personas y autoridades Poder General amplísimo para ejercer actos de administración y de dominio en los bienes y negocios de la sociedad y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de su correlativo el 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Estado de Nuevo León. En dichas facultades, de manera enunciativa y no limitativa quedan comprendidas las siguientes: a. Ejecutar los actos, celebrar los contratos y firmar los documentos que requiera la administración de la sociedad. b. Hacer cobros y pagos, otorgar y firmar los contratos de crédito que la sociedad celebre, abrir y cancelar cuentas bancarias y en general contraer obligaciones en nombre de la sociedad, en los términos de los artículos 9 nueve y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. c. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, civiles y penales, ya sean municipales, estatales o federales, promover juicios de amparo de garantía, seguirlos por todos sus trámites y desistirse de ellos, hacer denuncias de hechos, presentar querellas y constituir en parte civil a su representada. d. Representar a la sociedad ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante cualquier otra autoridad laboral. e. Otorgar poderes generales y especiales concediendo las facultades que considere convenientes, inclusive la de substitución y revocar dichos poderes. El mandato contenido en esta cláusula puede ser ejercido en cualquier parte del país o en el extranjero si fuere necesario..." ----------
--- B. Escritura Pública número 3,260 (tres mil doscientos sesenta), de fecha 19 (diecinueve) de Marzo de 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del Licenciado Manuel José Peña Doria, Titular de la Notaría Pública número 7 (siete), con ejercicio en el Tercer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 87466*1 (ocho, siete, cuatro, seis, seis, asterisco, uno), con fecha 8 (ocho) de Abril de 2008 (dos mil ocho), mediante la cual se

protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y en la que, entre otros asuntos, se acordó aumentar $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a la porción variable del capital social. ----------

--- C. Escritura Pública número 4,053 (cuatro mil cincuenta y tres), de fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Licenciado Manuel José Peña Doria, Titular de la Notaría Pública número 7 (siete), con ejercicio en el Tercer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 87466*1 (ocho, siete, cuatro, seis, seis, asterisco, uno), con fecha 11 (once) de Junio de 2012 (dos mil doce), mediante la cual se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y en la que, entre otros asuntos, se resolvió una venta de acciones, cambiar el régimen de administración de la sociedad al de Administrador Único, y la ratificación del Comisario. ----------

--- D. Póliza número 5,299 (cinco mil doscientos noventa y nueve), de fecha 9 (nueve) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno), otorgada ante la fe del suscrito Licenciado Patricio Eugenio Galván Salinas, Corredor Público número 1 (uno) en ejercicio en la Plaza del Estado de Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 87466 (ocho, siete, cuatro, seis, seis), con fecha 17 (diecisiete) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno), mediante la cual se protocolizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y en la que, entre otros asuntos, se resolvió confirmar la participación y tenencia accionaria en el capital de la Sociedad, quedando de la siguiente manera: De un total de 90 (noventa) acciones Serie "A" y 750 (setecientas cincuenta) acciones Serie "B", todas ellas por un importe de $504,000.00 (Quinientos Cuatro Mil Pesos Cero Centavos), que representan el 100% (cien por ciento) del capital social, este se reparte de la siguiente forma: i. El accionista RICARDO MARTÍNEZ NEIRA, con 60 (sesenta) acciones Serie "A" y 738 (setecientos treinta y ocho) acciones Serie "B", todas ellas por un importe de $478,800.00 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Pesos Cero Centavos), que representan el 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social, y ii. El accionista CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, con 30 (treinta) acciones Serie "A" y 12 (doce) acciones Serie "B", todas ellas por un importe de $25,200.00 (Veinticinco Mil Doscientos Pesos Cero Centavos), que representan el 5% (cinco por ciento) del capital social. ----------

---

---------- **APARTADO FISCAL. CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL** ----------

---

--- El señor **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA** me manifiesta como las claves del Registro Federal de Contribuyentes de la Sociedad, sus accionistas y sus representantes legales, las que se mencionan a continuación, mismas que concuerdan con la información contenida en las respectivas Cédulas de Identificación Fiscal que me presenta para su relación en este instrumento y posteriormente le devolví: ----------

--- (i) RICARDO MARTÍNEZ NEIRA con clave de Registro Federal de Contribuyentes MANR741206BI9 (M, A, N, R, siete, cuatro, uno, dos, cero, seis, B, I, nueve). ----------

--- (ii) CARLOS DAVID NUÑEZ HARO, con clave de Registro Federal de Contribuyentes NUHC811224QI1 (N, U, H, C, ocho, uno, uno, dos, dos, cuatro, Q, I, uno). ----------

---

---------- **G E N E R A L E S** ----------

--- Apercibido el compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Fedatario Público, me manifestaron como sus datos generales los siguientes: ----------

--- Llamarse **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA**, ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en donde nació el día 6 (seis) de Diciembre de 1974 (mil novecientos setenta y cuatro), empresario, con Registro Federal de Contribuyentes número MANR741206BI9 (M, A, N, R, siete, cuatro, uno, dos, cero, seis, B, I, nueve), con Clave Única de Registro de Población número MANR741206HCLRRC04 (M, A, N, R, siete, cuatro, uno, dos, cero, seis, H, C, L, R, R, C, cero, cuatro), con domicilio en calle Mirador de la Loma número 103 (ciento tres), colonia Lomas del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, con Código Postal número 66256 (sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis) y quien se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con ID MEX número 1633900811 (uno, seis, tres, tres, nueve, cero, cero, ocho, uno, uno).----------

---

--TRANSCRIPCIÓN DE LA FRACCIÓN VI (SEXTA) DEL ARTICULO 6º (SEXTO) DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.----------

--- "**ARTICULO 6o**.- Al corredor público corresponde: ----------

... **VI.** Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;..." ----------

---

--TRANSCRIPCIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 6º (SEXTO) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.----------

--- "**ARTICULO 6o**.- Para efectos de las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 6o. de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", "escritura", "protocolo", "apéndice" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza o acta autorizada por corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en sus funciones de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público o al legajo de documentos que integre por cada póliza o acta el corredor y que correspondan a éstas" y a la acción de "formalizar algún acto o relacionar un hecho en instrumento ante corredor público", respectivamente... ----------

--- ...Para efectos del artículo 6o., fracción VI, de la Ley, se entiende por representación orgánica aquella que comprende actos relativos al nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles, ya sea Consejo de Administración, sus Consejeros, administradores o administradores únicos, y gerentes siempre que se trate de funcionarios de la sociedad, por ser todos éstos quienes representan orgánicamente a la

empresa y que se realiza en el acto de constitución o posteriormente por resolución de la asamblea, consejo, administrador u órgano que tenga atribuciones para el otorgamiento de dicho nombramiento de funcionarios de estructura orgánica de conformidad con la legislación aplicable..." ----------

---

---**TRANSCRIPCIÓN DE LA FRACCIÓN V (QUINTA) DEL ARTÍCULO 53 (CINCUENTA Y TRES) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, ASI COMO DEL ARTÍCULO 54 (CINCUENTA Y CUATRO) DE DICHO ORDENAMIENTO.** ----------

---

--- "**ARTICULO 53**.- El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir: ----------

...**V**.- En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación, extinción y demás actos de personas morales que por disposición de las leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio, así como en la designación de sus representantes orgánicos y atribuciones y facultades de representación legal de que estén investidos, y... ----------

---

--- **ARTICULO 54**.- Las pólizas y actas expedidas por el corredor en ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales. ----------

---

---------- **FE DE CORREDOR PÚBLICO** ----------

--- Con fundamento en los Artículos 15 (quince) y 19 (diecinueve) de la Ley Federal de Correduría Pública, así como el Artículo 32 (treinta y dos) del Reglamento de dicha Ley, y demás Artículos conducentes, **YO EL CORREDOR PÚBLICO HAGO CONSTAR Y DOY FE, QUE**: ----------

--- I. Me aseguré y verifiqué la identidad del compareciente que interviene en este acto mediante los documentos oficiales que en original me ha presentado, de los cuales agrego copia cotejada al expediente que bajo el mismo número de esta Póliza formo en el Archivo de la Correduría a mi cargo; ----------

--- II. Tuve a la vista los documentos originales que me fueron mostrados por el compareciente para su relación en este instrumento, mismos que me declara que son auténticos y que todo lo relacionado en este instrumento concuerda fiel y exactamente con ellos, los cuales devolví al compareciente;----------

--- III. A mi juicio el compareciente tiene capacidad legal ya que no encuentro en él manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeto a interdicción; ----------

--- IV. El compareciente me manifestó que los poderes, facultades o designación que se le otorgan no le han sido revocados ni limitados en forma alguna a esta fecha y que tanto él como su representada cuentan con la capacidad legal suficiente para la celebración de este acto; -----

--- V. Leí íntegramente el texto del presente instrumento al compareciente en virtud de su solicitud expresa, no sin antes informarle del derecho que tiene de hacerlo por sí mismo, explicándole además su valor y consecuencias legales; ----------

--- VI. Que le previne de la posible obligación que tiene de inscribir el Primer Testimonio que de este instrumento se expida, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o el organismo que le sustituya en sus funciones, y que corresponda a las actividades y domicilio de la Sociedad, no siendo obligación del suscrito Corredor Público llevar a cabo dicha inscripción; ----------

--- VII. Expliqué al compareciente el valor y las consecuencias legales del contenido de este instrumento, quién se manifestó conforme con todo su contenido, el cual ratifica en todas y cada una de sus partes y firma al calce de su puño y letra ante mí hoy día de su otorgamiento. -

---

--- **AUTORIZO** el presente instrumento para todos los efectos legales a que haya lugar, a los 13 (trece) días del mes de Octubre del año 2021 (dos mil veintiuno).- **DOY FE**.----------

--- **RICARDO MARTÍNEZ NEIRA**.- **Delegado Especial**.- Firma. ----------

--- **LICENCIADO PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS.- Corredor Público número 1 (uno) Plaza del Estado de Nuevo León**.- RFC: GASP740710PD2.- Firma y Sello de Corredor Público.----------

---

--- Es **PRIMER TESTIMONIO** (TERCERO EN SU ORDEN), que expido para uso de **EXERTUS CONSULTING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el cual fue tomado del original que bajo el mismo número asignado a esta Póliza obra en el Archivo de la Correduría Pública a mi cargo. Va en 7 (siete) hojas, debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a los 13 (trece) días del mes de Octubre de 2021 (dos mil veintiuno).- **DOY FE**. ----------



LICENCIADO PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS
Corredor Público Número 1 (uno)
Plaza del Estado de Nuevo León
RFC: GASP740710PD2

